

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2974/2533

นางปิยนถ กาญจนรักษ์ กับพวก โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางแพชั่นสโตร์ กับ
พวก

จำเลย

นายทรงชัย เจนตวนิชย์ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า คดีนี้ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยได้นำที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 88 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา ซึ่งเป็นของนางวรรณไขวิฑูรกิจ จำนวน 1 ฉบับ มาวางไว้เป็นประกัน บัดนี้นางวรรณไขวิฑูรกิจ มีความประสงค์จะนำที่ดินดังกล่าวนี้ไปใช้อ้างอิงในการอื่น จำเลยที่ 2 จึงขอนำสมุดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาลำปาง บัญชีเลขที่ 502-2-11380-5 ของจำเลยที่ 2 ซึ่งมียอดเงิน 122,997.69 บาท มาวางเป็นหลักประกันแทนที่ดินดังกล่าวไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสี่ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยที่ 1 ที่ 2 รวมกันชำระเงิน 801,000บาทแก่โจทก์ ทั้งสี่พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 8 มีนาคม 2528 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระให้โจทก์ครบถ้วน และให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ทำการ

โอนหุ้นพิพาทแก่จำเลยที่ 1 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการ
แสดงเจตนาของจำเลย สำหรับจำเลยที่ 3 ให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา
(อันดับ 104,103)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยจำเลยที่ 1
ที่ 2 ได้นำที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก) เลขที่ 88 มาวางไว้
เป็นหลักประกันร่วมกับหลักประกันอื่น (อันดับ 115,127)

ต่อมาจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 131)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาหลักประกันในการทุเลาการบังคับชั้นฎีกา ดังนั้นการ
จะควรให้เปลี่ยนหลักประกันหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะสั่ง ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาและดำเนินการต่อไป

ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาหลักประกันในการทุเลาการบังคับชั้นฎีกา ดังนั้นการ
จะควรให้เปลี่ยนหลักประกันหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะสั่ง ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ